

1502278-05.2021.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... que IGOR ostenta pela prática do crime de tráfico nos autos do Processo n.º 1500262-53.2021, desta Vara.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, a conduta de IGOR, de receptar uma bicicleta avaliada em R\$2.000,00 e no contexto de tráfico não pode jamais ser qualificada de insignificante para fins de reconhecimento de sua atipicidade.

Provadas a materialidade e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502278-05.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502278-05.2021.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS VINICIUS ALVES VIEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

DOUGLAS VINÍCIUS ALVES VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal.

IGOR APARECIDO CASEMIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Conta na denúncia que, no dia 22 de maio de 2021, em horário incerto, durante o repouso noturno, na Rua Marcelo Caldara, n.º 347, no Parque Minas Gerais, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu DOUGLAS subtraiu para si, mediante escalada, uma bicicleta da marca Gallo, de cor preta, com detalhes em verde, avaliada em R\$ 2.000,00, de propriedade de A.C.A.F.

Consta ainda que, no mesmo dia, em horário incerto, após os fatos narrados no parágrafo anterior, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu IGOR recebeu, em proveito próprio, a bicicleta, da marca Gallo, de cor preta, com detalhes em verde, avaliada em R\$ 2.000,00, de propriedade de A.C.A.F, que sabia ser produto de crime. A decisão de fl. 95 recebeu a denúncia, no dia 10 de agosto de 2021.

Os réus foram regularmente citados (certidão de fl. 112) e os defensores nomeados apresentaram defesa preliminar (fls. 121/122 e 123/125).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 128).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum e os réus foram interrogados.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, com a condenação dos réus nos termos das imputações contidas na denúncia. A defesa do réu DOUGLAS requereu a sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas, tendo em vista a fundada dúvida a respeito da veracidade de sua narrativa, especialmente tendo em conta a altura do muro em questão e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o afastamento da causa de aumento de pena consistente no repouso noturno e o reconhecimento de sua semi-imputabilidade. A defesa do réu IGOR requereu a sua absolvição, sob o fundamento de atipicidade de sua conduta, mediante a aplicação ao caso concreto do princípio da insignificância ou, alternativamente, sob o fundamento de insuficiência de provas de sua autoria a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria dos crimes de furto e de receptação descritos na denúncia foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação dos réus.

A materialidade do furto é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, bem como pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 84/86).

A autoria do furto e a materialidade e a autoria da receptação, por sua vez, decorrem da confissão do réu DOUGLAS, das declarações do réu IGOR, do depoimento da vítima e da testemunha ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto. Interrogado em juízo nesta audiência, o réu DOUGLAS confessou a prática do furto. Afirmou que estava sob o efeito de substância entorpecente e que realmente pulou o muro da casa vizinha para a casa da vítima e subtraiu a bicicleta. Disse que a deu em pagamento de dez pedras de crack para IGOR, que conhecia porque costumava pegar crack com ele.

Por sua vez interrogado, o réu IGOR negou a prática da receptação e afirmou que nada sabe sobre a bicicleta da vítima. Disse que conhece DOUGLAS apenas de vista, mas que não lhe vendeu crack e tampouco recebeu a bicicleta em pagamento ou a qualquer outro título.

A vítima A.C.A.F. afirmou que foi ao mercado e que voltou para casa entre 20h30 e 21h00. Disse que seu vizinho lhe contou que havia visto DOUGLAS saindo de sua casa com a sua bicicleta. Narrou que foi à casa de DOUGLAS, mas que não o encontrou, assim como tampouco a sua bicicleta, razão pela qual registrou a ocorrência.

A testemunha F.J.A. afirmou que DOUGLAS mora nas imediações da sua casa e que por isso o conhece desde sempre. Disse que é vizinho da vítima e que ouviu barulho no quintal duas vezes, razão pela qual foi verificar do que se tratava. Narrou que viu DOUGLAS saindo da casa da vítima com a bicicleta e que avisou a vítima sobre o que tinha visto.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, a confissão do réu DOUGLAS é suficiente à comprovação de sua conduta de furto, inclusive quanto à qualificadora da escalada (laudo de fls. 84/86), especialmente tendo em vista que o réu indicou com as mãos que realmente passou por cima da concertina instalada sobre o muro. Considera-se ainda que o réu também se encontra preso sob a acusação de prática de um crime de roubo impróprio (Processo n.º 1502003-56, da 2ª Vara Criminal local), em que invadiu uma casa habitada durante a madrugada, o que por si comprova que é capaz de invadir residências como no caso em que ele próprio narrou a escalada. Por outro lado, assiste razão à defesa quanto à insuficiência de provas de que o furto tenha sido praticado durante o repouso noturno. Isso porque, embora o réu tenha afirmado que praticou a conduta por volta das 22h30min, a vítima afirmou que chegou de volta à sua casa entre 20h30min. e 21h00, quando então a subtração já havia acontecido. Considerado o horário informado pela vítima, inviável o reconhecimento da causa de aumento de pena.

Quanto ao crime de receptação, a narrativa de DOUGLAS é suficiente à comprovação da conduta de IGOR.

Considera-se inicialmente que IGOR afirmou que conhece DOUGLAS apenas de vista, o que por si afasta a hipótese de tentativa de DOUGLAS de prejudicá-lo.

Considera-se também que DOUGLAS afirmou que já conhecia IGOR porque costumava pegar

droga com ele, o que é corroborado pela condenação, sem trânsito em julgado, que IGOR ostenta pela prática do crime de tráfico nos autos do Processo n.º 1500262-53.2021, desta Vara.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, a conduta de IGOR, de receptar uma bicicleta avaliada em R\$2.000,00 e no contexto de tráfico não pode jamais ser qualificada de insignificante para fins de reconhecimento de sua atipicidade. Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu DOUGLAS VINÍCIUS ALVES VIEIRA, do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, bem como, pelo réu IGOR APARECIDO CASEMIRO, do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo à aplicação de suas penas.

Em relação ao réu DOUGLAS, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da condenação que o réu ostenta (Processo n.º 1501056-36/2020, na certidão de fls. 70/71), que não caracteriza reincidência, em razão das datas, mas que deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável em primeira fase de fixação da pena.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processos n.º 512-93/2018, na certidão de fl. 69, n.º 1276-79/2018, na certidão de fls. 69/70, e n.º 2734-34/2018, na certidão de fl. 70) e a atenuante da confissão. Tendo em vista o disposto no artigo 67 do Código Penal, considero a agravante preponderante e, tratando-se de réu triplamente reincidente, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando 03 (três) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Ainda em terceira fase, considero que o réu foi submetido a perícia, que constatou a sua semi-imputabilidade (laudo de fls. 19/20 do apenso respectivo). Sob tal fundamento, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, e tendo em vista que a bicicleta não foi recuperada, reduzo a pena na proporção mínima de 1/3 (um terço), resultando 02 (dois) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Tratando-se de réu triplamente reincidente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional do cumprimento da pena, porque não preenchidos os requisitos, respectivamente, do artigo 44, inciso II, e do artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal.

Ainda por se tratar de réu reincidente, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o benefício de apelar em liberdade.

Em relação ao réu IGOR, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência (Processos n.º 137-04/2017, na certidão de fl. 72, e n.º 453-51/2016, na certidão de fls. 72/73). Tratando-se de réu duplamente reincidente, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Torno a pena definitiva, tendo em vista a ausência de causas de aumento e diminuição.

Tratando-se de réu reincidente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como inviável também a suspensão condicional do cumprimento da pena.

Também sob o mesmo fundamento, por se tratar de réu reincidente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal.

CONDENO:

I - O réu DOUGLAS VINÍCIUS ALVES VIEIRA, como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 09 (NOVE) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

II - O réu IGOR APARECIDO CASEMIRO, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

Os réus poderão apelar em liberdade.

Aos Drs. Defensores nomeados, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão.

P. I. C.

Ourinhos, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA